Договор № ____
на услуги по технической эксплуатации коллекторов

г. Москва **«_____» _____ 20____ г.**

Акционерное общество «Москоллектор» (АО «Москоллектор»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Д.В. Потапова, действующего на основании Устава, с одной стороны, и **_____(_____)**, именуемое в дальнейшем «Потребитель», в лице _____ _____, действующего на основании _____, с другой стороны, именуемые при совместном упоминании «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее - Договор) без проведения конкурсных процедур с единственным поставщиком в соответствии с Положением о закупке_____,
с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется оказать Потребителю услуги по предоставлению мест в коммуникационных коллекторах (далее – коллектор / коллекторы) для размещения коммуникаций Потребителя.
1.2. Исполнитель в соответствии с требованиями Регламента выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве и Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов предоставляет места в коллекторе (пункт 1.1. настоящего Договора), обеспечивает условия для эксплуатации коммуникаций и оказывает услуги по технической эксплуатации коллекторов (далее – услуги).
1.3. Перечень и технические характеристики коммуникаций, учитываемых по Договору, приведены в Расчете суммы оплаты (Приложение № 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью Договора) (далее – Приложение № 1).
1.4. Потребитель обязуется принять результат услуг и оплатить оказанные услуги, соответствующие требованиям, установленным настоящим Договором, в порядке и на условиях, установленных Договором.

2. Обязанности Исполнителя

В соответствии с условиями настоящего Договора Исполнитель обязуется:
2.1. Предоставить места в коллекторе для размещения и эксплуатации коммуникаций Потребителя согласно Приложению № 1.
2.2. Обеспечить условия для осуществления прокладки и эксплуатации коммуникаций и оказать услуги по технической эксплуатации коллекторов, которые в соответствии с положениями Регламента выполнения работ по технической эксплуатации городских и внутриквартальных коммуникационных коллекторов в городе Москве и Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов включают в себя:
- услуги по визуальному контролю состояния инженерных коммуникаций (периодические осмотры инженерных коммуникаций), проложенных в коллекторе;
- информирование Потребителя о выявленных нарушениях, неисправностях инженерных коммуникаций Потребителя и требовать их устранения;
- услуги и работы по предупреждению проникновения и пресечения нахождения посторонних лиц в коллекторе;
- услуги по организации допуска представителей Потребителя и указанных им третьих лиц в коллектор через диспетчерские пункты Исполнителя для производства работ по прокладке, ремонту, эксплуатации и выполнения работ по демонтажу коммуникаций Потребителя в порядке, установленном Исполнителем, и в соответствии с нормативными документами Исполнителя.

Исполнитель осуществляет допуск в коллекторы в соответствии с Инструкцией о порядке допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты АО «Москоллектор». Выписка из Инструкции о порядке допуска в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты АО «Москоллектор» и формы разрешительных документов на допуск размещены на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru;
- поддержание, ремонт, техническое обслуживание и осуществление эксплуатационного контроля коллектора;
- технический надзор за состоянием охранной зоны коллекторов и производством работ в коллекторе;
- техническое обслуживание и ремонт защитных ограждающих устройств (решеток, жалюзи, замков и прочих);
- услуги и работы по обслуживанию и ремонту систем сигнализации и контроля;
- технические осмотры конструкций коллекторов и инженерных коммуникаций;
- услуги и работы по водоудалению (грунтовых и поверхностных вод) из коллектора;
- услуги и работы по технической эксплуатации систем вентиляции в коллекторе;
- услуги освещения и вентиляции в коллекторе;
- услуги и работы по технической эксплуатации электрических устройств, аппаратов, расположенных в коллекторе;
- услуги по контролю за газо-воздушной средой в коллекторе на наличие метана;
- услуги по содержанию и ремонту мест общего пользования в коллекторе.

Создавать условия для эксплуатации и прокладки Потребителем коммуникаций в соответствии с согласованным Исполнителем проектом и ордером на выполнение работ по прокладке коммуникаций, в том числе резервировать место в коллекторе на период прокладки коммуникаций.

2.3. Обеспечить выполнение обязательств по Договору собственными силами и/или силами привлеченных третьих лиц (соисполнителей).

2.4. Не допускать Потребителя и третьих лиц в коллектор в случае создающего угрозу безопасности людей аварийного состояния конструкций коллектора, расположенных в коллекторе инженерных коммуникаций и оборудования, в том числе не принадлежащих Потребителю.

2.5. По письменному запросу Потребителя проводить совместно с Потребителем инвентаризацию коммуникаций с целью уточнения технических параметров коммуникаций, проложенных в коллекторе Исполнителя, и с составлением Акта инвентаризации коммуникаций по форме, установленной Исполнителем, но не чаще, чем 1 раз в 2 года.

2.6. В отношении персональных данных, предоставленных Потребителем в связи с исполнением настоящего Договора, в соответствии с требованиями статьи 19 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» Исполнитель обязуется принимать правовые, организационные и технические меры защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

Перечень действий (операций) с персональными данными, которые будут совершаться Исполнителем: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передача (предоставление, доступ), блокирование, удаление, уничтожение с использованием средств автоматизации и/или без использования средств автоматизации.

2.7. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

3. Обязанности Потребителя

В соответствии с условиями настоящего Договора Потребитель обязуется:

3.1. Производить за свой счет прокладку, ремонт, демонтаж, и эксплуатацию инженерных коммуникаций в местах, предусмотренных проектом, согласованным с Исполнителем, в соответствии с требованиями Технических правил на проектирование, строительство и приемку в

эксплуатацию городских коллекторов для инженерных коммуникаций в г. Москве и Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов.

3.2. Использовать места в коллекторах для размещения инженерных коммуникаций в соответствии с их назначением в соответствии с действующими требованиями федеральных законов и нормативно-правовых актов Российской Федерации, города Москвы, стандартов и правил, в том числе:

3.2.1. Содержать в технически исправном состоянии коммуникации, указанные в п. 1.3 настоящего Договора. При получении от Исполнителя информации о выявленных неисправностях и недостатках в содержании коммуникаций устранять их в сроки, определяемые комиссией в составе представителей Исполнителя и Потребителя в соответствии с пунктом 8.4. настоящего Договора. За ненадлежащее состояние и неисправность коммуникаций и оборудования, принадлежащих Потребителю, а также за несвоевременное устранение неисправностей и недостатков в содержании коммуникаций Потребитель несет ответственность, установленную пунктом 5.11. настоящего Договора.

3.2.2. Обеспечивать безопасность эксплуатации коммуникаций, соблюдать при прокладке, ремонте, демонтаже и эксплуатации коммуникаций требования Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, и СП 265.1325800.2016 «Коллекторы коммуникационные. Правила проектирования и строительства», утвержденного Приказом Минстроя России от 03.12.2016 № 890/пр.

3.2.3. Потребитель обязуется проводить регулярное техническое обслуживание размещенных в коллекторах коммуникаций и иного оборудования, принадлежащего Потребителю, включая ремонт и замену неисправных коммуникаций и оборудования, капитальный ремонт и аварийно-восстановительные работы.

3.2.4. Потребитель обязан маркировать размещенные в коллекторах инженерные коммуникации в соответствии с установленными требованиями пп. 18.9.17. Правил технической эксплуатации городских коммуникационных коллекторов:

- по окончании работ в коллекторах при прокладке и/или ремонте коммуникаций (не позднее даты составления Акта о выполнении работ по форме, установленной Исполнителем);
- в течение 10 (десяти) дней с даты подписания Акта приемки-передачи коммуникаций в случае приобретения Потребителем коммуникаций у третьих лиц;
- при изменении информации, указанной в подпункте 3.2.5. настоящего пункта в течение 10 (десяти) дней с момента наступления таких изменений.

3.2.4.1. За отсутствие нумерационных бирок и/или колец Потребитель несет ответственность в соответствии с пунктом 5.12. настоящего Договора.

3.2.4.2. В случае отсутствия нумерационных бирок и/или колец Исполнитель направляет в адрес Потребителя требование об устранении нарушений с установлением срока его устранения. В случае невыполнения требования Исполнителя по истечении срока, определенного в требовании, Потребитель обязан уплатить штраф в соответствии с пунктом 5.12. настоящего Договора.

3.2.5. На кабельных прокладках (силовых, связи и других назначений), по окончании работ в коллекторах или в случае приобретения новых коммуникаций согласно Акту приемки-передачи коммуникаций (подпункт 3.2.4 пункта 3.2 настоящего Договора), нумерационные бирки и/или кольца должны содержать следующую информацию:

- на кабельных линиях связи и оптико-волоконных кабелях:
  - наименование Потребителя;
  - марка, номер кабеля;
  - номер настоящего Договора;
  - адрес трассы прокладки;
  - контактный номер телефона Потребителя.
- на силовых кабельных линиях:
  - наименование Потребителя;
  - номер настоящего Договора;
  - диспетчерское наименование кабельной линии (направление);

Исполнитель _____ Потребитель_____

М.П. М.П.

- контактный номер телефона Потребителя.

3.2.6. Незамедлительно информировать Исполнителя о технических условиях эксплуатации коммуникаций по запросам Исполнителя.

3.2.7. Требования, предъявляемые к Потребителю для выполнения работ по прокладке, ремонту и демонтажу коммуникаций, распространяются также и на третьих лиц, допуск в коллектор которых произведен по письмам-заявкам Потребителя.

3.3. При выполнении работ в коллекторе обеспечивать сохранность строительных конструкций, смотровых люков, инженерного оборудования коллектора и коммуникаций, расположенных в коллекторе, в зоне производства работ (строительно-монтажных, ремонтных и др.), в том числе в случае выполнения работ в коллекторе третьими лицами, допуск в коллектор которых произведен по письмам-заявкам Потребителя.

3.4. Обеспечивать безопасность своего персонала, выполняющего работы в коллекторе, и третьих лиц, допуск в коллектор которых произведен по письмам-заявкам Потребителя.

3.5. Потребитель вправе за свой счет застраховать принадлежащие ему коммуникации и оборудование, расположенные в коллекторе, на случай их повреждения или уничтожения в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

3.6. Производить приемку коммуникаций, оборудования от строительно-монтажных организаций, в том числе по результатам прокладки и проведения ремонтно-восстановительных работ, с обязательным участием представителя Исполнителя и составлением Акта о выполнении работ по форме, установленной Исполнителем.

3.7. В случае прокладки коммуникаций силами Потребителя подписывать Акт о выполнении работ по форме, установленной Исполнителем.

3.8. В случаях, указанных в п.п. 3.6, 3.7 настоящего Договора, извещать Исполнителя о готовности коммуникаций к приемке не позднее 10 (десяти) календарных дней с момента окончания работ.

3.9. Немедленно поставить в известность Исполнителя об аварии либо повреждении коммуникаций и оборудования Потребителя, других владельцев коммуникаций, имущества Исполнителя, находящихся в коллекторе.

3.10. Направлять своего полномочного представителя в случае получения от Исполнителя сообщения об аварии либо повреждении строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора и коммуникаций, расположенных в коллекторе, в срок, указанный в сообщении, для составления акта о причиненном ущербе и порядке проведения ремонтно-восстановительных работ. При неявке представителя Потребителя указанный акт составляется Исполнителем в его отсутствие и является обязательным для Потребителя.

3.11. По требованию Исполнителя участвовать в проводимой по инициативе Исполнителя инвентаризации коммуникаций Потребителя, проложенных в коллекторах.

3.11.1. Направлять для участия в инвентаризации квалифицированного представителя, имеющего должным образом, оформленный допуск и обладающего полномочиями подписывать Акт обследования коммуникаций по форме Исполнителя. Подписанный сторонами в ходе проведения инвентаризации Акт обследования коммуникаций служит основанием для составления Исполнителем Акта инвентаризации коммуникаций.

3.11.2. В случае неявки представителя Потребителя для проведения инвентаризации коммуникаций, извещенного об инвентаризации надлежащим образом, Исполнитель проведет обследование коммуникаций с составлением Акта обследования коммуникаций в одностороннем порядке. Акт обследования коммуникаций, составленный Исполнителем в одностороннем порядке, направляется в адрес Потребителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

3.11.3. Акт инвентаризации коммуникаций и/или Акт обследования коммуникаций, составленный Исполнителем в одностороннем порядке в соответствии с подпунктом 3.11.2 пункта 3.11 настоящего Договора, являются основанием для внесения изменений технических характеристик коммуникаций, их протяженности, местонахождения коммуникаций и т.д. в порядке, установленном в пункте 6.5 настоящего Договора.

3.12. Направлять в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по письменному запросу Исполнителя заверенные надлежащим образом копии документов, подтверждающих принадлежность коммуникаций Потребителю или третьим лицам, если Потребитель не является собственником коммуникаций.

3.13. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке и сроки, предусмотренные Договором.

3.14. Сообщать Исполнителю о проводимых испытаниях коммуникаций не менее, чем за 24 часа до начала испытаний.
3.15. Демонтировать коммуникации в случае расторжения или отказа от заключения Договора на новый срок в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты окончания срока действия Договора, в порядке, установленном в пункте 6.7. настоящего Договора.
3.16. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора купли-продажи (мены, безвозмездной передачи имущества и т.д.) уведомить Исполнителя о продаже (передаче) коммуникаций (имущества) новому владельцу и предоставить Исполнителю для утверждения Акт приемки-передачи коммуникаций, составленный по форме, установленной Исполнителем и подписанный Потребителем и новым владельцем, с предоставлением документов, подтверждающих передачу коммуникаций новому владельцу (копии договоров купли-продажи, мены, безвозмездной передачи имущества, актов о приеме-передаче объектов основных средств и др.).
3.17. В течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения договора аренды имущества (коммуникаций) уведомить Исполнителя о сдаче коммуникаций (имущества) в аренду, субаренду с приложением необходимых документов (договоров аренды, субаренды и др.).
3.18. Осуществлять прокладку, врезку, ремонт и демонтаж коммуникаций в соответствии с условиями Положения о работе с потребителями услуг АО «Москоллектор» и согласно Порядку оформления разрешительной документации, размещенных на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.
3.19. В ходе исполнения настоящего Договора в обязательном порядке использовать формы документов, установленные Исполнителем и размещенные на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.
3.20. В течение 10 (десяти) рабочих дней в письменной форме уведомлять Исполнителя об изменении списка ответственных лиц по Договору, предусмотренного Приложением № 2 к Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
3.21. В целях заключения и исполнения настоящего Договора, а также в целях обеспечения доступа Потребителя и указанных им третьих лиц в коллекторы и соблюдения пропускного и внутриобъектового режимов, установленных Исполнителем, Потребитель передает Исполнителю персональные данные работников Потребителя и указанных им третьих лиц, допуск в коллектор которых производится по письмам-заявкам Потребителя в порядке, установленном Исполнителем, и в соответствии с нормативными документами Исполнителя.

Перечень персональных данных определяется письмами-заявками Потребителя на допуск в коммуникационные коллекторы и диспетчерские пункты Исполнителя в порядке, установленном Исполнителем, и в соответствии с нормативными документами Исполнителя. К персональным данным в целях применения положений настоящего Договора относятся: фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, должность, гражданство, место постоянной регистрации, место временной регистрации.

Потребитель подтверждает, что осуществляет в рамках настоящего Договора передачу Исполнителю персональных данных на законных основаниях и только тех лиц, которые дали Потребителю письменное согласие на передачу их персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, которое Потребитель обязан предоставить Исполнителю по его письменному запросу в течение пяти рабочих дней.
3.22. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

4. Цена Договора и порядок расчетов

4.1. Цена Договора с **«__» _____ 202__ г. по «__» _____202__ г.** составляет **_____,_____ руб.** (_____ рублей _____ копеек), кроме того НДС 20% в размере _____,___ руб. (_____ рублей _____ копеек).
Всего: _____,___ руб. (_____ рублей _____ копеек).
4.2. Размер ежемесячного платежа по Договору определяется Приложением № 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью Договора, в соответствии с тарифами, утвержденными Исполнителем по согласованию с органами государственной власти города

Москвы в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», и составляет _____,_____ руб. (_____ рублей _____копеек), кроме того НДС 20% в размере _____,___ руб. (_____ рублей _____ копеек).

Всего: _____,___ руб. (_____ рублей _____ копеек).

В случае изменения ставки НДС, НДС исчисляется по ставке, установленной в соответствии с положениями пункта 3 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации. При этом дополнительное соглашение к Договору об изменении размера ставки НДС Сторонами не подписывается.

Размер ежемесячного платежа определяется по формуле: РП = Пм*ГТ/ЧП/1000+Ставка НДС, где РП – размер ежемесячного платежа, Пм – протяженность коммуникаций одного вида в метрах, ГТ – годовой тариф за 1 километр, применяемый для соответствующего вида коммуникаций, ЧП – число месяцев в периоде, на который утвержден тариф (равное 12), 1000 – количество метров в одном километре, Ставка НДС – ставка налога на добавленную стоимость.

Расчеты за услуги, оказываемые неполный календарный месяц, осуществляются исходя из количества дней фактического оказания услуг.

Ежемесячная оплата оказанных по Договору услуг не является отдельным этапом исполнения Договора.

Тарифы на услуги публикуются Исполнителем на официальном сайте в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

Изменение размера ежемесячного платежа, связанное с изменением протяженности коммуникаций, учтенных по Договору, производится с 1-го числа расчетного месяца при заключении Сторонами дополнительного соглашения до 15-го числа расчетного месяца включительно; с 1-го числа месяца, следующего за расчетным, при заключении дополнительного соглашения с 16-го числа расчетного месяца.

В случае утверждения Исполнителем по согласованию с органами государственной власти города Москвы в порядке, установленном постановлением Правительства Москвы от 29.09.2009 № 1030-ПП «О регулировании цен (тарифов) в городе Москве», новых тарифов, тарифы подлежат применению для расчета стоимости услуг по настоящему Договору с даты введения их в действие Исполнителем. Изменение размера ежемесячного платежа оформляется Сторонами дополнительным соглашением.

4.3. Оплата Потребителем услуг Исполнителя по настоящему Договору производится на основании расчётно-платёжных документов (счёт и универсальный передаточный документ (далее – УПД)), выставленных Исполнителем Потребителю посредством системы электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО «Компания «Тензор» (ИНН 7605016030 / ОГРН 1027600787994) (далее – Оператор ЭДО) https:\\sbis.ru.

Срок оплаты – до 10 числа месяца, следующего за расчётным. Обязательство Потребителя по оплате услуг Исполнителя считается исполненным в момент зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

Датой получения Потребителем расчётно-платёжных документов считается подтверждённая Оператором ЭДО дата выставления Исполнителем Потребителю расчётно-платёжных документов.

Исполнитель ежемесячно не позднее последнего дня расчетного месяца выставляет Потребителю посредством ЭДО расчётно-платежные документы (счёт и УПД) подписанные электронной подписью Исполнителя.

УПД в электронном виде считается полученным Исполнителем, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью Потребителя.

В случае если в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента отправки Потребителю расчётно-платёжных документов посредством ЭДО Потребитель не заявит (письменно или посредством системы электронного документооборота) Исполнителю о своих возражениях в отношении объёма, качества или стоимости оказанных услуг, услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

Стороны гарантируют, что зарегистрированы в системе электронного документооборота с использованием принадлежащих им реквизитов (ИНН, ОГРН, адреса местонахождения и др.), а

также, что доступ к электронной подписи будут иметь только уполномоченные на подписание соответствующих документов представители Сторон.

Стороны признают, что документы, подписанные электронной подписью, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей Сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет). Стороны обязуются обеспечить техническую возможность для приема и обработки электронных документов и осуществить иные необходимые действия в соответствии с условиями обслуживания Оператора ЭДО. Стороны обязаны своевременно информировать (по электронной почте и /или телефону) другую Сторону обо всех случаях возникновения технических неисправностей или других обстоятельств, препятствующих электронному документообороту.

В случае замены Оператора электронного документооборота соответствующая Сторона незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону любым доступным способом.

4.4. Суммы, полученные в счет оплаты услуг, оказанных Потребителю, засчитываются в следующем порядке:

1) в погашение задолженности по оплате услуг;

2) в погашение неустойки, подлежащей уплате Потребителем в соответствии с условиями настоящего Договора;

3) в погашение текущего платежа после полного погашения задолженности и неустойки.

4.5. Неиспользование или нахождение в резерве коммуникаций не является основанием для неоплаты услуг Потребителем. В случае неиспользования коммуникаций Потребитель обязан демонтировать и вывезти их своими силами и за свой счет. Работы по демонтажу коммуникаций Потребителем проводятся в порядке, указанном в пункте 6.7 настоящего Договора.

5. Ответственность сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.2. В случае повреждения (уничтожения) инженерных коммуникаций, расположенных в коллекторе, строительных конструкций и инженерного оборудования коллектора или причинения иного ущерба виновная сторона несет административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

5.3. В случае повреждения строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора и расположенных в нем инженерных коммуникаций по вине Потребителя либо третьих лиц, допущенных в коллектор по письму-заявке Потребителя, Потребитель обязан провести работы по их восстановлению своими силами и за свой счет в срок, согласованный потерпевшей стороной.

5.4. В случае уклонения Потребителя от исполнения обязанности по восстановлению поврежденного имущества Исполнитель вправе выполнить работы своими силами или привлечь к выполнению работ третьих лиц с возложением на Потребителя обязанности возместить понесенные Исполнителем расходы.

5.5. В случае уничтожения строительных конструкций, инженерного оборудования коллектора и расположенных в нем инженерных коммуникаций по вине Потребителя либо третьих лиц, допущенных в коллектор по письму-заявке Потребителя, Потребитель обязан возместить Исполнителю, владельцам проложенных инженерных коммуникаций причиненный материальный ущерб в полном объеме.

При определении размера материального ущерба, причиненного уничтожением имущества, Исполнитель будет исходить из рыночной стоимости аналогичного имущества.

5.6. В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» отходы, образовавшиеся в результате деятельности Потребителя и его подрядных организаций, являются собственностью Потребителя.

5.7. За нарушение правил охраны труда и пожарной безопасности Потребитель несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае нарушения Потребителем сроков оплаты услуг Исполнителя, установленных п. 4.3. и пп. 6.8.5. п. 6.8. Договора, Исполнитель вправе предъявить Потребителю требование об уплате неустойки в размере 0,1 % от суммы просроченного платежа (авансового платежа) за каждый день

просрочки исполнения обязательства. Неустойка начисляется со дня, следующего за днем окончания срока оплаты (авансового платежа), указанного в п. 4.3. и пп. 6.8.5. п. 6.8. Договора.
5.9. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных настоящим Договором, которые не имеют стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы - 1 000 рублей 00 копеек (одна тысяча рублей 00 копеек).
5.10. За неисполнение или ненадлежащее исполнение п. 3.16. и п. 3.17. Договора Потребитель обязан уплатить штраф в размере ежемесячного платежа, установленного п. 4.2. Договора.
5.11. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств, предусмотренных подпунктами 3.2.1., 3.2.2. и 3.2.3. пункта 3.2 настоящего Договора, Потребитель обязан уплатить штраф:
а) 50 процентов от размера ежемесячного платежа, установленного п. 4.2. Договора, если размер ежемесячного платежа не превышает 50 тыс. рублей, но не менее 10 тыс. рублей;
б) 30 процентов от размера ежемесячного платежа, установленного п. 4.2. Договора, если размер ежемесячного платежа до 200 тыс. рублей (включительно);
в) 20 процентов от размера ежемесячного платежа, установленного п. 4.2. Договора если размер ежемесячного платежа до 500 тыс. рублей (включительно);
д) 5 процентов от размера ежемесячного платежа, установленного п. 4.2. Договора, если размер ежемесячного платежа до 5 млн. рублей (включительно);
е) 2 процента от размера ежемесячного платежа, установленного п. 4.2. Договора, если размер ежемесячного платежа до 15 млн. рублей (включительно), но не более 300 000 рублей.
5.12. В случае нарушения обязательств, указанных в подпунктах 3.2.4. и 3.2.5. пункта 3.2. настоящего Договора, Потребитель обязан уплатить штраф:
- в размере 5 000, 00 руб. (пяти тысяч рублей 00 копеек) за каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем обязательств;
- в размере 10 000, 00 руб. (десяти тысяч рублей 00 копеек), за каждый факт просрочки от 30 (тридцати) до 90 (девяносто) календарных дней (пп. 3.2.4.2. настоящего Договора);
- в размере 30 000, 00 руб. (тридцати тысяч рублей 00 копеек), за каждый факт просрочки более 90 (девяносто) календарных дней и выше (пп. 3.2.4.2. настоящего Договора).
5.13. Исполнитель не несет ответственности за нарушение работы коммуникаций Потребителя, если нарушение произошло по вине третьих лиц.
5.14. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
5.15. Имущественная ответственность, непредусмотренная настоящим Договором, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок изменения, расторжения и срок действия Договора

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с **«___» _____ 202__ г. и действует до «__» _____202__ г.** и (или) до момента утверждения Исполнителем представленного Потребителем Акта приемки-передачи коммуникаций новому владельцу или Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем. Действие настоящего Договора распространяется на правоотношения Сторон, возникшие **с «__» _____202__ г.**
6.2. Изменение перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по настоящему Договору, возможно в случае прокладки Потребителем новых коммуникаций, приобретения коммуникаций по иным основаниям, передачи Потребителем коммуникаций новому владельцу, демонтажа коммуникаций, а также в случаях, предусмотренных п. 6.9 настоящего Договора.
6.3. В случае прокладки и/или демонтажа коммуникаций изменения в настоящий Договор вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения на основании письма-заявки Потребителя, Акта о выполнении работ по прокладке/демонтажу коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем, в соответствии п. 3.19. настоящего Договора.
6.4. В случае передачи коммуникаций новому владельцу изменения в настоящий Договор вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения на основании письма-заявки Потребителя и Акта приемки-передачи коммуникаций, утвержденного Исполнителем и

подписанного Потребителем и новым владельцем коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем, в соответствии с п. 3.19. настоящего Договора.

6.5. В случае инвентаризации коммуникаций Потребителя, проложенных в коллекторах, Исполнитель вправе в одностороннем порядке изменить или дополнить условия настоящего Договора (Приложение № 1 «Расчет суммы оплаты», являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора) в части технических характеристик коммуникаций, их протяженности, местонахождения коммуникаций, расчета размера ежемесячного платежа (связанного с изменением протяженности коммуникаций) и т.д. в соответствии с условиями пункта 3.11. настоящего Договора:

6.5.1. В случаях, установленных подпунктом 3.11.2. пункта 3.11. настоящего Договора, о внесении изменений/дополнений в условия настоящего Договора Исполнитель обязан уведомить Потребителя путем направления уведомления о соответствующем изменении не позднее чем через 30 (тридцать) календарных дней с момента проведения обследования коммуникаций. Одновременно с указанным уведомлением Исполнитель направляет в адрес Потребителя Акт обследования коммуникаций, составленный в одностороннем порядке в связи с неявкой представителей Потребителя на инвентаризацию (подпункт 3.11.2. пункта 3.11. настоящего Договора). Изменения/дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение размера ежемесячного платежа, считаются действительными и обязательными для Сторон с даты проведения обследования коммуникаций и составления указанного акта в одностороннем порядке. Датой внесения изменений в настоящий Договор в части перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по Договору, в указанном случае является дата составления Исполнителем Акта обследования коммуникаций. При этом дополнительное соглашение к Договору, связанное с изменением протяженности учитываемых по Договору коммуникаций, Сторонами не подписывается.

6.5.2. В случаях, установленных подпунктом 3.11.1. пункта 3.11. настоящего Договора, Исполнитель обязан направить Потребителю Акты инвентаризации коммуникаций в 3-х экземплярах (один экземпляр – Потребителю, два экземпляра – Исполнителю) в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента проведения совместного обследования. Потребитель в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Акта инвентаризации коммуникаций, подписанного со стороны Исполнителя, обязан подписать Акт инвентаризации коммуникаций и возвратить 2 (два) экземпляра в адрес Исполнителя или в тот же срок представить в письменной форме мотивированный отказ от его подписания. В случае непредставления Потребителем подписанного Акта или мотивированного отказа Акт инвентаризации коммуникаций считается принятым Потребителем без замечаний и имеет юридическую силу. Изменения/дополнения к настоящему Договору, в том числе изменение размера ежемесячного платежа, считаются действительными и обязательными для Сторон с даты проведения обследования коммуникаций и составления Акта обследования. После проведения вышеуказанных мероприятий о внесении изменений/дополнений в условия настоящего Договора Исполнитель уведомляет Потребителя путем направления уведомления о соответствующем изменении. При этом дополнительное соглашение к Договору, связанное с изменением протяженности учитываемых по Договору коммуникаций, Сторонами не подписывается.

6.6. В случае изменения реквизитов Потребителя, указанных в разделе 9 настоящего Договора, Потребитель обязан направить Исполнителю письменное уведомление с указанием новых реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней после их изменения. Потребитель несет риск наступления негативных последствий в связи с не направлением указанного уведомления.

6.7. Настоящий Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Потребителя в связи с передачей коммуникаций новому владельцу или демонтажем коммуникаций.

В этом случае Договор действует до момента утверждения Исполнителем представленного Потребителем Акта приемки-передачи коммуникаций новому владельцу, подписанного Потребителем и новым владельцем, или Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленных по форме, установленной Исполнителем, в соответствии с п. 3.19. настоящего Договора.

Работы по демонтажу коммуникаций Потребителем проводятся в соответствии с условиями Положения о работе с потребителями услуг АО «Москоллектор» и согласно Порядку оформления разрешительной документации, при демонтаже инженерных коммуникаций в коллекторах,

размещенных на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru. По результатам выполнения работ по демонтажу Потребитель составляет Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций по форме, установленной Исполнителем, размещенной на официальном сайте Исполнителя. Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, оформленный в соответствии с Регламентной таблицей подготовки и выдачи документов заявителям в рамках реализации положения по работе с потребителями, размещенной на официальном сайте Исполнителя, Потребитель представляет Исполнителю для его утверждения.

6.8. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Исполнителя при неоплате Потребителем оказанных Исполнителем услуг в течение 3 (трёх) расчетных месяцев.

6.8.1. При получении уведомления Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем порядке Потребитель обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения уведомления демонтировать коммуникации и представить Исполнителю подписанный со своей стороны Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, составленный по форме, установленной Исполнителем, в соответствии с п. 3.19. настоящего Договора.

6.8.2. Работы по демонтажу коммуникаций Потребителем проводятся в соответствии с условиями Положения о работе с потребителями услуг АО «Москоллектор» и согласно Порядку оформления разрешительной документации, при демонтаже инженерных коммуникаций в коллекторах, размещенных на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru. Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, оформленный в соответствии с Регламентной таблицей подготовки и выдачи документов заявителям в рамках реализации Положения о работе с потребителями, размещенной на официальном сайте Исполнителя, Потребитель представляет Исполнителю для его утверждения.

6.8.3. Услуги по технической эксплуатации коллекторов оказываются Исполнителем до даты демонтажа Потребителем коммуникаций и утверждения Исполнителем Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций, представленного Потребителем.

6.8.4. Если демонтаж не будет произведён Потребителем и Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций не будет предоставлен Исполнителю в установленный срок, Исполнитель вправе произвести демонтаж (отсечение) коммуникаций своими силами. В этом случае услуги по технической эксплуатации коллекторов оказываются Исполнителем до даты отсечения Исполнителем коммуникаций Потребителя, о чем Исполнителем составляется односторонний акт.

В случае отсечения коммуникаций с даты составления Исполнителем Акта о выполнении работ по отсечению коммуникаций, коммуникации считаются принятыми Исполнителем на ответственное хранение на срок не более 6 (шести) месяцев с даты отсечения коммуникаций Потребителя. Размер ежемесячного вознаграждения Исполнителя за услуги по ответственному хранению коммуникаций определяется в зависимости от вида коллектора и диаметра коммуникаций. Информация о порядке расчета стоимости услуг по ответственному хранению размещается на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

Надлежащим уведомлением Потребителя об изменении стоимости на услуги по ответственному хранению является размещение соответствующей информации на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru и/или направление уведомления в адрес Потребителя.

6.8.5. Оплата вознаграждения за услуги по ответственному хранению коммуникаций производится Потребителем в срок не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за расчетным.

Исполнитель ежемесячно не позднее последнего дня расчетного месяца направляет Потребителю (по почте, с курьером или путем выдачи на руки) подписанный со своей стороны Акт об оказанных услугах по ответственному хранению (в двух экземплярах) и счет-фактуру. Потребитель обязан подписать в течение 5 (пяти) рабочих дней Акт и возвратить 1 (один) экземпляр подписанного Акта Исполнителю или в тот же срок представить мотивированный отказ от его подписания. В случае непредставления Потребителем подписанного Акта или мотивированного отказа, услуги Исполнителя считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в соответствии с условиями Договора.

6.8.6. В течение срока ответственного хранения, предусмотренного пунктом 6.8.4. Договора, передача отсеченных коммуникаций Потребителю производится по письменному обращению Потребителя по Акту приема – передачи, подписываемому уполномоченными представителями Сторон, при условии полного погашения Потребителем задолженности за услуги по технической

эксплуатации коллекторов и полного возмещения Исполнителю понесённых в связи с отсечением коммуникаций расходов, включая стоимость услуг Исполнителя по ответственному хранению коммуникаций до момента их передачи Потребителю.

6.8.7. По истечении срока ответственного хранения коммуникаций, предусмотренного пунктом 6.8.4. Договора, если Потребитель не явился за отсеченными коммуникациями в соответствии с пунктом 6.8.6. Договора и Потребителем полностью не погашена задолженность за услуги по технической эксплуатации коллекторов, а также полностью не возмещены Исполнителю понесенные в связи с отсечением коммуникаций расходы, стоимость услуг Исполнителя по ответственному хранению коммуникаций Потребителя, невостребованные отсеченные Исполнителем коммуникации демонтируются Исполнителем в следующем порядке:

6.8.7.1. В связи с истечением срока ответственного хранения Исполнитель направляет Потребителю уведомление об установлении сроков демонтажа коммуникаций ценным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке. В уведомлении об установлении сроков демонтажа коммуникаций указываются:

- срок для проведения работ по демонтажу коммуникаций силами Исполнителя (дата и время демонтажа коммуникаций);
- срок, в который демонтированные коммуникации Исполнитель передаст Потребителю, в случае полной оплаты задолженности Потребителем за услуги по технической эксплуатации коллекторов, полного возмещения Исполнителю понесенных в связи с отсечением (демонтажем) коммуникаций расходов и стоимости услуг Исполнителя по ответственному хранению коммуникаций Потребителя до момента их демонтажа.

6.8.7.2. В указанный в уведомлении срок (подпункт 6.8.7.1. пункта 6.8.7. настоящего Договора) Исполнитель проводит работы по демонтажу коммуникаций.

6.8.7.3. По результатам выполнения работ по демонтажу Исполнитель составляет Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций по форме, установленной Исполнителем, в соответствии с п. 3.19. настоящего Договора. Акт о выполнении работ по демонтажу коммуникаций должен содержать указание на проведение утилизации демонтированных коммуникаций. Один экземпляр Акта о выполнении работ по демонтажу коммуникаций Исполнитель направляет Потребителю ценным письмом с описью вложения и уведомлением о доставке.

6.8.7.4. Работы по отсечению и/или демонтажу коммуникаций проводятся Исполнителем в соответствии с условиями Положения о работе с потребителями услуг АО «Москоллектор» и согласно Порядку оформления разрешительной документации, при демонтаже инженерных коммуникаций в коллекторах, размещенных на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

6.8.7.5. Если Потребитель не явился за демонтированными коммуникациями в срок, установленный в уведомлении об установлении сроков демонтажа коммуникаций (подпункт 6.8.7.1. пункта 6.8.7. настоящего Договора) и полностью не оплатил задолженность за услуги по технической эксплуатации коллекторов, а также полностью не возместил Исполнителю понесенные в связи с отсечением (демонтажем) коммуникаций расходы и стоимость услуг Исполнителя по ответственному хранению коммуникаций до момента их демонтажа, то невостребованные демонтированные Исполнителем коммуникации Потребителя признаются оставленными для утилизации Исполнителем.

6.8.7.6. Инвентаризация демонтированных коммуникаций в целях утилизации производится Исполнителем самостоятельно.

6.8.8. В случае неоплаты Потребителем задолженности за услуги по технической эксплуатации коллекторов, а также понесенных в связи с отсечением (демонтажем) коммуникаций расходов Исполнителя и стоимости услуг по ответственному хранению коммуникаций до момента их демонтажа Исполнитель направляет в адрес Потребителя в письменной форме требование (претензию). Все расходы и задолженность, указанные в претензии Потребитель обязан полностью оплатить, а также возместить фактически понесенные Исполнителем расходы, связанные с утилизацией невостребованных демонтированных коммуникаций (подпункт 6.8.7.5. пункта 6.8.7. Договора).

6.9. Резервирование мест в коллекторе на основании выданного Исполнителем ордера на прокладку коммуникаций прекращается в следующем порядке:

6.9.1. По письменной заявке Потребителя с приложением оригинала выданного Исполнителем ордера на выполнение работ по прокладке коммуникаций. Указанный ордер должен содержать отметку о том, что работы по данному ордеру не производились с подписью и штампом ответственного представителя эксплуатационного подразделения Исполнителя.

Срок рассмотрения Исполнителем указанной письменной заявки не может превышать 10 (десять) рабочих дней с момента ее направления Потребителем в адрес Исполнителя. Изменения в настоящий Договор в части перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по Договору, в указанном случае вносятся путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

При этом истечение срока действия ордера на прокладку коммуникаций не освобождает Потребителя от обязанности оплачивать услуги Исполнителя по настоящему Договору до момента заключения Сторонами указанного дополнительного соглашения.

6.9.2. По результатам обследования коммуникаций, которое Исполнитель вправе провести по своей инициативе по истечению срока действия ордера на прокладку коммуникаций. В случае неявки надлежащим образом уведомленного Потребителя для проведения обследования Акт обследования коммуникаций, составленный Исполнителем в одностороннем порядке, является основанием для внесения изменений в Договор в части протяженности учитываемых по Договору коммуникаций.

Датой внесения изменений в настоящий Договор в части перечня и протяженности коммуникаций, учитываемых по Договору, в указанном случае является дата составления Исполнителем Акта обследования коммуникаций. При этом дополнительное соглашение к Договору, связанное с изменением протяженности учитываемых по договору коммуникаций, Сторонами не подписывается.

7. Порядок урегулирования споров

7.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий путем переговоров.

7.2. Все достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.

7.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

7.4. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.

7.4.1. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 20 (двадцати) календарных дней с даты ее получения. Оставление претензии без ответа в установленный срок означает признание требований претензии.

7.4.2. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты Стороны, которой направлена претензия.

7.4.3. Если претензионные требования подлежат денежной оценке, в претензии указывается истребуемая сумма и ее полный и обоснованный расчет.

7.4.4. В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.

8. Дополнительные условия

8.1. Допуск строительно-монтажных организаций в коллекторы по письму-заявке Потребителя производится при условии заключения между Исполнителем и строительно-монтажной организацией договора на сохранность строительных конструкций коллекторов и расположенных в них инженерных коммуникаций и согласно Порядка оформления разрешительной документации, размещенного на официальном сайте Исполнителя в сети Интернет по адресу: www.moscollector.ru.

8.2. Допуск Потребителя и указанных им третьих лиц в коллекторы осуществляется при наличии надлежащим образом оформленной документации на допуск, при отсутствии задолженности у Потребителя по оплате услуг Исполнителя и при надлежащем исполнении Потребителем других обязанностей, предусмотренных разделом 3 настоящего Договора.

В случае необходимости выполнения аварийно-восстановительных работ на коммуникациях Потребителя и в случае необходимости демонтажа коммуникаций Потребителем при получении уведомления Исполнителя о расторжении Договора в одностороннем порядке (п. 6.8. Договора) допуск Потребителя и указанных им третьих лиц в коллекторы производится независимо от наличия задолженности у Потребителя по оплате услуг Исполнителя.

Выдача Потребителю либо указанным им третьим лицам ордеров (разрешений) на выполнение строительно-монтажных работ по прокладке инженерных коммуникаций в коллекторе осуществляется при отсутствии задолженности у Потребителя по оплате услуг Исполнителя.

8.3. В случае возникновения спора о причинах аварии либо иного повреждения (уничтожения) инженерных коммуникаций, расположенных в коллекторе, или строительных конструкций и инженерного оборудования коллектора, размере причиненного материального ущерба, заинтересованная сторона проводит экспертизу с привлечением независимой экспертной организации и, в случае необходимости, с участием представителей уполномоченных государственных органов.

8.4. Комиссия в составе представителей Исполнителя и Потребителя, созданная Сторонами, в связи с выявленными Исполнителем неисправностями и недостатками в содержании коммуникаций (пункт 3.2. настоящего Договора), определяет порядок и сроки для устранения неисправностей и недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации коммуникаций

8.4.1. Исполнитель не менее чем за 10 рабочих дней извещает Потребителя о дате, времени и месте составления Акта, фиксирующего неисправности и недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации коммуникаций, и согласования порядка и сроков их устранения. Срок устранения неисправностей и недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации коммуникаций не может составлять менее 20 (двадцати) рабочих дней и более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента составления указанного Акта Сторонами.

8.4.2. Для участия в составлении Акта, фиксирующего неисправности и недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации коммуникаций, и согласовании порядка и сроков их устранения Потребитель обязан направить своего надлежаще уполномоченного представителя в срок, указанный в письменном извещении Исполнителя (подпункт 8.4.1. пункта 8.4. Договора).

8.4.3. При отказе Потребителя от составления или подписания Акта, фиксирующего неисправности и недостатки (дефекты), препятствующие нормальной эксплуатации коммуникаций, согласовании порядка и сроков их устранения или в случае неявки представителя Потребителя, надлежащим образом уведомленного, для составления указанного Акта, Исполнитель проводит обследование в одностороннем порядке с составлением одностороннего акта, в котором устанавливает Потребителю сроки для устранения неисправностей и недостатков (дефектов), препятствующих нормальной эксплуатации коммуникаций, который не может быть менее 20 (двадцати) рабочих дней и более 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента получения указанного Акта Потребителем.

8.5. Стороны подтверждают, что при заключении настоящего Договора Потребитель ознакомлен с возможностью получения услуг по установке и технической эксплуатации опорных металлических конструкций типа «полка-консоль» в коммуникационных коллекторах, которые Исполнитель оказывает за дополнительную плату по письменному заявлению Потребителя.

Изменения в настоящий Договор, связанные с оказанием Исполнителем Потребителю данных услуг, вносятся путем подписания сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.

8.6. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте – письмом по юридическому адресу Стороны, указанному в разделе 9 настоящего Договора, или нарочно, а также с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала. При обмене уведомлениями и сообщениями по электронной почте в случаях, указанных в настоящем Договоре, должны быть соблюдены следующие требования:

Исполнитель _____ Потребитель_____

М.П. М.П.

- при использование электронной почты уведомления и сообщения направляются по следующим адресам: Исполнителю _____@Moscollector.ru, Потребителю_____. При этом адреса электронной почты Сторон могут быть изменены путем направления Сторонами в письменном виде информации о смене адреса электронной почты для обмена документами по настоящему Договору. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки. Уведомления считаются доставленными в соответствии со ст. 165.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8.7. Коллекторы находятся в собственности Исполнителя.

8.8. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.9. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются:

- Приложение № 1 «Расчет суммы оплаты»;
- Приложение № 2 «Список ответственных лиц по Договору».

9. Адреса и реквизиты сторон

Исполнитель:

АО «Москоллектор»
129090, г. Москва, 1-й Коптельский пер., д. 16, стр. 4
тел.: 8 (499) 222-22-01
_____@Moscollector.ru
р/с 40602810938090102349
в ПАО СБЕРБАНК, Г. МОСКВА
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 7708389595
КПП 770801001
ОКПО 46013249

Потребитель:

_____
тел.: 8 (49__)_____
_____@_____
р/с_____
Наименование обслуживающего банка:
_____
Местонахождение банка:_____
к/с_____
БИК_____
ИНН_____
КПП_____
ОКПО_____
ОКВЭД_____
ОГРН_____
ОКТМО_____
ОКПД 2_____

Генеральный директор

_____ /Д.В. Потапов/

Уполномоченное лицо Потребителя

_____ /_____/

Приложение 1
к договору № ____ от ____

РАСЧЕТ СУММЫ ОПЛАТЫ
за услуги по технической эксплуатации коллекторов

1. Перечень и характеристики инженерных коммуникаций:

№ ТУ, дата	РЭК	Наименование коллектора	Пикетаж	Полка /место	Вид коммуникации	№ кабеля, № АТС, либо направление в случае ОК	Протяже -нность, пог. м	Ордер №, Дата
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Расчет размера ежемесячного платежа по договору:

№ п/п	Вид коммуникации	Протяженность (Количество), пог. м (шт)	Тариф за км/год (шт/год) руб.	Сумма за услуги по дополнительному соглашению руб./мес.	НДС 20% руб.	Сумма за услуги по дополнительному соглашению с учетом НДС руб./мес.
1	2	3	4	5	6	7

3. Настоящий Расчет вступает в силу с _____ и действует до момента изменения протяженности коммуникаций и/или до введения в действие новых тарифов Исполнителя.

4. Настоящий Расчет является неотъемлемой частью договора № _____ от _____, составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один экземпляр – Потребителю, другой экземпляр – Исполнителю.

ИСПОЛНИТЕЛЬ
АО «Москоллектор»
Генеральный директор

_____ /Д.В. Потапов/

ПОТРЕБИТЕЛЬ
_____

_____ /_____/

Приложение № 2
к Договору _____ от _____

Список ответственных лиц по Договору

- Представители Потребителя, ответственные за:
-
- организацию и проведение от имени Потребителя инвентаризации коммуникаций;
- подписание Актов инвентаризации коммуникаций и Актов обследования коммуникаций

№ п/п	ФИО ответственного лица	Должность	Контактный номер телефона	Адрес электронной почты

Урегулирование вопросов организации и проведения инвентаризации коммуникаций со стороны АО «Москоллектор» производится по телефону:
8 (499) 222-22-01.

Потребитель:

_____

_____ /_____/
м.п.